

1500332-69.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX CARLOS COSTA FONSECA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

ALEX CARLOS COSTA FONSECA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-69.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-69.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX CARLOS COSTA FONSECA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

ALEX CARLOS COSTA FONSECA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 08h30min, na Rua Atílio Silvano, 100, Jardim Maria Eugênia, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02). A prisão em flagrante foi

convertida em prisão preventiva, foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos (fls. 106/108).

Houve interposição de habeas corpus em favor do réu, sendo a liminar indeferida (fls. 123/124). Ressalto que foi denegada a ordem e o feito arquivado, conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O representante do Ministério Público deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal e proposta de suspensão condicional do feito ao réu requereu (fls. 138/139).

O réu foi regularmente notificado (fl. 156) e apresentou defesa preliminar (fl. 160). A denúncia foi recebida (fl. 162).

Houve pedido de restituição do veículo apreendido nos autos (fls. 195/203). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 224/225), o que foi deferido (fl. 226).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 232).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Roberto, o que foi homologado (fls. 240/247).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 251/262).

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 266/269).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/17 e pelo laudo pericial de fls. 22/24. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Jaime Tadeu dos Santos, policial militar, disse que estava de serviço policial, quando ouviu, por meio da rede de rádio, sobre o acompanhamento policial de um veículo desde o pedágio da cidade de Tatuí até chegar em Sorocaba, diante disto, sua equipe realizou um cerco e efetuou a abordagem do veículo mencionado, no qual se encontrava o acusado. Afirmou que o réu informou que estava trazendo a droga apreendida nos autos do Estado do Paraná. Sustentou que foram encontrados aproximadamente duzentos e seis quilos de maconha. Ressaltou que o réu também informou que receberia certa quantia em dinheiro para fazer o transporte da droga.

O réu confessou os fatos. Disse que já foi processado anteriormente. Afirmou recebeu a proposta para fazer o transporte da droga e acabou aceitando. Sustentou que não tem nada contra os policiais que o abordaram. Ressaltou que, após receber a proposta, saiu da cidade de Sorocaba, pegou o carro narrado na denúncia em um posto de combustível situado na cidade de Maringá, onde já tinha um rapaz esperando pelo interrogando, o qual lhe entregou a documentação desse veículo, a chave e lhe ofereceu o valor de três mil reais pra deixar esse carro na cidade de Diadema, também em um posto de combustível. Narrou que passou por algumas dificuldades, montou sua empresa, estava em paz, mas, no decorrer da pandemia, acabou subindo muito os valores das coisas, o valor da parcela do seu carro era alto, sua esposa engravidou e só os valores dos fretes que recebia não estava dando para manter suas despesas, por fim, recebeu essa proposta e acabou aceitando, diante de sua necessidade pessoal.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime por parte do denunciado, pois o policial ouvido em juízo afirmou que abordou o acusado na cidade de Sorocaba, após receber informações de que este estava empreendo fuga da polícia desde a cidade de Tatuí, oportunidade em que foram encontrados vários quilos de maconha dentro do veículo que ele conduzia. Tal versão foi corroborada pela confissão do réu, o qual afirmou que receberia certa quantia em dinheiro para transportar o veículo com a droga da cidade de Maringá até a cidade de Diadema.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 ficou caracterizada pelo depoimento do policial, o qual sustentou que a droga saíra

do Estado do Paraná e seria entregue no Estado de São Paulo, e pelo interrogatório do réu, que afirmou que saíra da cidade de Maringá-PR e entregaria a droga na cidade de Diadema-SP.

Diante do conjunto probatório (quantidade de entorpecentes, forma de acondicionamento do entorpecente e circunstâncias da apreensão), é evidente a prática do tráfico de drogas pelo réu, entre Estados da Federação, sendo perfeitamente enquadrado no artigo 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o perdimento da importância apreendida nos autos (fls. 14/17 e 126), correspondente a R\$ 81,00, em poder do réu, é medida que se impõe, uma vez que não restou provado ser de origem lícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, face à expressiva quantidade de droga que estava em poder do réu (199,52kg), aumento a pena base em 1/4, fixando-a em 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência do réu, conforme comprovam as certidões de fls. 83/84 e 132, consistente em apenas uma condenação, deve ser totalmente compensada com a atenuante da confissão, permanecendo sua pena conforme fixada na primeira fase, qual seja, 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS-MULTA. Ressalta-se que a condenação constante nas certidões mencionadas transitou em julgado tanto para o Ministério Público quanto para Defesa, conforme se constata pela leitura da certidão de fls. 132/133. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição de pena, por outro lado, tendo em vista que a conduta delitiva do réu ocorrera entre os Estados da Federação, aumento sua pena em mais 1/6, conforme determina o artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, resultando em 07 ANOS, 03 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 729 DIAS-MULTA. Ressalta-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente. Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 07 ANOS, 03 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 729 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial FECHADO, em razão da circunstância judicial desfavorável, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, esta serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena; bem como em razão da reincidência, o

que impede a fixação de regime menos rigoroso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, face à reincidência específica, requisito que evidencia existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em liberdade.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu ALEX CARLOS COSTA FONSECA DOS SANTOS à pena de 07 ANOS, 03 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 729 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido nos autos (fls. 14/17 e 126), o qual deverá ser revertido ao Funad, após o trânsito em julgado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Sorocaba, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA